

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

739/25/פ

הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – פסילת רשימת מועמדים או אדם המועמד לבחירות לכנסת בשל תמיכה או העלאה על נס של רוצחי יהודים)

1. תיקון סעיף 7א בחוק יסוד: הכנסת¹, בסעיף 7א(א)(3), המילים "של מדינת אויב או של ארגון טרור", – יימחקו, ואחרי "נגד מדינת ישראל" יבוא "לעניין זה, "תמיכה במאבק מזוין" – לרבות האדרה או העלאה על נס של מעשה טרור או פגיעה באדם בשל יהדותו או בשל אזרחותו הישראלית, או של מבצע מעשה כאמור."

דברי הסבר

סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, קובע מהם המקרים שבהם ניתן לפסול רשימת חברי כנסת או אדם המועמד בבחירות לכנסת. פעם אחר פעם בחן בית המשפט את סעיפי החוק באמות מידה פרשניות שאינן נצמדות ללשון החוק ובעקבות כך ביטל את החלטת ועדת הבחירות המרכזית על פסילתם של חברי הכנסת וזאת על אף תמיכתם במאבקם של אויבי ישראל כנגד מדינת ישראל. בכלל זה, בשנים האחרונות בוטלה פסילתם של מועמדים לבחירה לכנסת שהביעו תמיכה מפורשת באנשים שרצחו אנשים בשל יהדותם או בשל המאבק המזוין אותו מנהלים ארגוני הטרור, מדינות האויב והיחידים כנגד אזרחי מדינת ישראל. מטרת הצעת חוק זו היא להגדיר את המונח "תמיכה במאבק מזוין" שנמצא כיום בעילות הפסילה של מועמדים או רשימות לכנסת, כך שיכלול האדרה או העלאה על נס של מעשה טרור או פגיעה באדם בשל יהדותו או בשל אזרחותו הישראלית, או האדרה של מבצע המעשה האמור בעצמו, וזאת בין אם המעשה בוצע על ידי מדינת אויב, ארגון טרור או על ידי מפגעים יחידים. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר סופר וקבוצת חברי הכנסת (2150/24/פ).

הצעת החוק זוהי לפ/24/2150 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.